司，我有證明他根本沒有這個能力，所以他都收一收直接掩埋，我這樣講對嗎？我要不要講證據？我相信你知道。我說過，很多環保局的人能坐在這裡都跟這有關係。我沒有在說你，你請坐。工業用地、農地這麼多噸，農地有處理了，還是放在立德鑫。工業用地未處理的很多，沒錯吧？你們都說要監測，違法的，貪瀆的錢都收走，都沒辦法處理，政府都在監測，這樣不是很明顯在幫他們做違法的事情？從賴清德到黃偉哲都這樣做。我都沒有亂講，我剛舉的例子都是檢察官起訴的，不是我自己說的。我這樣講有沒有道理？你們都不處理，錢收走到最後都不處理。後壁跟學甲都一樣，監控，還可以申請休耕補助，工業地的爐石還放在工廠，不管農地還是工業用地都不挖…局長，我對你有期盼，民進黨清廉勤政愛鄉土，你們環保局不能做壞事，這樣就明顯幫他們貪汙了，民進黨政府不是都跟你在一起？為什麼錢都收了，後壁也好、學甲也好，爐渣都沒有處理繼續放在原地。我最後問你，他們沒有處理能力對不對？

環境保護局許局長仁澤：

後面要去化要有管道。

主席：(陳議員皇宇)

請盧崑福議員。

盧議員崑福：

局長我延續早上問你的。電站已經做好了，底下放著爐渣，你們要求3年半要清除。

環境保護局許局長仁澤：

3個半月。

盧議員崑福：

3個半月如果他沒有清除，你還是只能告知他們要清除，頂多之後開罰。那我跟你說，一個電站可能是100mb。1mb一個月的發電量，差不多可以向台電申請50萬，如果是100mb的話一個月剛好可以申請5000萬。請問你們，他如果一個月賺5000萬，你們要怎麼罰？

環境保護局許局長仁澤：

法令有規定處分的…

盧議員崑福：

你們都只會輕輕放下而已，還法令規定。我現在提供你一些意見，不是教你，我沒能力教你。法制處，你站起來聽看看我這樣說可以嗎？他們今天是惡性違法，當初賴清德取消農棚的時候，電站在上頭，取消農棚70幾件，底下沒有照規定種植，取消的70幾件。如果他沒有照我們的時間規定清除，可以取消他的電站嗎？

法制處尤處長天厚：

議員你的意思是他沒有照他的計劃執行嗎？

盧議員崑福：

不是，他底下是埋違規的…

法制處尤處長天厚：

對，廢棄物。

盧議員崑福：

對，他是原本就違法了嘛。

法制處尤處長天厚：

對。

盧議員崑福：

如果你們要求他不要說3個月，就算半年或1年好了，如果他不清除我們就取消他的電站，這樣他就緊張了嘛。政風處我這樣講有道理嗎？如果你們覺得這樣罰太重，不然起碼也可

以扣他電的錢，臺南市政府把他電的錢封鎖起來，用他賺取的電錢來清除那些廢棄物。你不用扣他的財產，他已經沒有財產了，不用在那邊說要扣他的財產。政風室跟法制處，我這樣講有沒有道理？你要讓這些惡人…不然今天發電一個月5000萬，你罰個3萬、6萬根本不痛不癢，犯罪的繼續犯罪，你們兩位看誰要解釋一下。

主席：(陳議員皇宇)

請法制處處長說明。

法制處尤處長天厚：

以議員剛剛提到的問題，原則上他如果沒有按照他的清除計畫執行，基本上環保局是可以處罰的。另外，如果他得到的利益超過法定處罰罰緩的額度範圍，依照行政罰法規定，是可以在他所受利益範圍內酌予追繳，那叫不法利得，法律是這樣規定。議員的這個部份要跟台電溝通，因為這些錢不會經過市政府。

主席：(陳議員皇宇)

請鄭佳欣議員。

鄭議員佳欣：

環保局局長，我剛剛有提到關於變賣獎勵金。我希望環保局對於設備費跟業務費你們自己要編列預算，不要剝奪這些辛苦清潔人員的獎勵金好不好？目前我知道得到的獎勵金只有7%至15%，非常的少。桃園有40%，高雄是直接發放獎金。在這一方面，環保局可不可以允諾不要剝奪這些辛苦清潔人員的變賣獎勵金？

環境保護局許局長仁澤：

好，我們前面幾個月其實已經開始討論這件事了。

鄭議員佳欣：

有在執行嗎？什麼時候可以開始？

環境保護局許局長仁澤：

要看明年預算的編列，就要到…

鄭議員佳欣：

我希望你們不應該把獎勵金用於業務費跟設備費，這你們自己可以再編列預算，不然對清潔人員真的非常不公平，拜託一下。另外，上一次臨時會有提到清潔人員的人力，我想要問一下目前我所知道歸仁跟關廟的隊長目前都是歸仁兼任沒有錯吧？

環境保護局許局長仁澤：

對。

鄭議員佳欣：

為什麼不要單獨一位隊長在歸仁？我知道原本那一位現在已被調到仁德。

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

原本那位退休了。

鄭議員佳欣：

那你們應該也要補足。目前關廟的人員才36位，其實是不夠的。如果依照人口比例，關廟跟新化人口數是一樣的，但新化那邊人員是遠多於36位，我如果記得沒錯那邊應該有50位。

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

向議座報告，關廟的編制是37位滿的。

鄭議員佳欣：

37位還是不夠，我希望你們真的要多補足人員，或你們可以聘請一些臨時約聘僱人員，因為真的非常辛苦，歸仁也是。另外說到垃圾車跟資源回收車，目前最欠缺的就是資源回收車，我希望你們能不能盡快幫我們調動一部資源回收車？

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

請問議座講的是歸仁還是關廟？

鄭議員佳欣：

歸仁。

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

好，這個部分我們盡快來處理，因為今年還是有採購一批回收車。

鄭議員佳欣：

再麻煩一下。另外早前有很多同仁關心，有關里內的環保志工，之前我也說過，一年2萬真的非常少，是否可以利用環教會的基金來補助給里內？坦白說真的有很多里長在反映，這些志工真的很辛苦。

環境保護局綜合規劃科陳科長原禾：

向議座報告，今年有增加經費。

鄭議員佳欣：

增加多少？

環境保護局綜合規劃科陳科長原禾：

增加最多到4萬元。

鄭議員佳欣：

是每一個里嗎？

環境保護局綜合規劃科陳科長原禾：

1隊。

主席：(陳議員皇宇)

請李宗翰議員。

李議員宗翰：

我想就教環保局長，請教你知不知道空氣噪音的稽查器具一年有幾具？今年會增加多少具？

環境保護局許局長仁澤：

提到的是噪音照相嗎？

李議員宗翰：

對，噪音照相。

環境保護局許局長仁澤：

目前現有的是6具，今年如果順利的話希望可以到19套。

李議員宗翰：

你知道目前成效最好的落在哪裡嗎？

環境保護局許局長仁澤：

這個我要再確認一下。

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

在白河仙草派出所。

李議員宗翰：

那通常對象會是誰？

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

被告發取締的對象嗎？

李議員宗翰：

沒錯。

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

以小客車為主。

李議員宗翰：

那預期的重機呢？

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

因為重機通常都是一群過去，以環保署指引前後 3 秒鐘，可能就被排除掉。

李議員宗翰：

是，謝謝科長，我需要這個答案。局長，依照環保署的指引，只要前後 3 秒有其他干擾源，就不能取締裁罰，這樣所有的重機有恃無恐。只要 2 台車一起跑山，似乎就沒有這困擾。可是民眾最常抱怨的就是改管的重機人士。請問環保局針對中央目前的狀態有沒有提供任何的建議跟指引？

環境保護局許局長仁澤：

其實環保署也在檢討方法的驗證，目前希望縮短到 1 秒。未來有沒有可能同時，這需要技術去驗證，因為一個標準的方法一定要經過驗證之後才可以使用，才會公告。現在是朝 1 秒的方向走，未來並行時有沒有可能，這是有檢討的空間。

李議員宗翰：

非常支持，因為這東西在很多地方都有這樣的需求。像是新開通的 172 線，以跑山的路線來看，如果要進到新營吃飯，一定會經過 172，甚至如果要回到省道也會經過 172。換句話說，如果沒有在特定路段先影響他們跑山的意願，他們就會開始在其他地方四處遊竄。之前在其他線路有區間測速以及噪音稽查都會影響到他們到那地點的意願，我們認為白河既然有這樣明顯的狀況，希望可以盡快跟中央溝通。不然其實對民眾來說，讓所有議員造成困擾，因為不要說每天，每週都會接到這樣的陳情。我們只好找科長，但科長卻沒辦法處理這件事情，請問設這個東西的意義何在？另外，請問測空汙的儀器局長知道嗎？目前針對畜牧業的檢測中，在氨的標準當中幾乎沒有辦法檢測出明顯的標準，這要如何改善？

環境保護局許局長仁澤：

除非是採樣，採樣是要經過分析，但是對異味的感受，其實人的靈敏度還是高過於儀器。

李議員宗翰：

所以你們有培訓 110 位夜鷹聞臭師。

環境保護局許局長仁澤：

所以為什麼有官能測定，就是因為要採樣之後用人的鼻子去聞。當然如果科學的方法可以用儀器，但是技術上，我們所稱的人工鼻，我記得 30 年前就開始談談到現在，我當承辦人開始就在談了。畢竟進展有限，當然科技如果跳過去了，或許很快就會有比較好的方式，但是現在還是使用官能測定。

李議員宗翰：

局長，我想推一個方向，假設它的靈敏度就是這麼低，那我們是不是可以跟其他地方做對照？其他地方一樣裝設這個儀器，他們在 PR95 都沒有問題，偏偏就有這個高於標準值的，我們是否可以用這標準值來作為接下來要裁罰的對象，起碼可以先列為警示要求廠商限期改善，因為這周邊或許就是這個廠商。

環境保護局許局長仁澤：

列為警示可以，但是作為裁罰依據還是要有方法驗證。

李議員宗翰：

我個人強烈建議，警示必須要有。因為對於多數廠商來講，不然你罰我啊，真的最後罰他的是夜鷹聞臭師。但我剛剛看你們的資料，目前稽查 90 件，8 件不合格，代表稽查到對象成立的案件頗高，代表我們去的那些地方都是有效，但是對於地方來說，我不要指哪些地區，真的很多地區對於畜牧業的臭味，最後只能仰仗環保局。

主席：(陳議員皇宇)

等一下 4：30 中場休息 10 分鐘。請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

請問局長，臺南市針對空氣汙染部分應該一直都有在努力，機車部分也一直在推廣電動車，電動車應該有補助，電動車補助的狀況，我要問局長還是哪一科的科長？

環境保護局許局長仁澤：

我們今年有專案，期望如果可以的話有 1 萬輛的額度。

周議員嘉韋：

那請問這補助是什麼時候公告的？

環境保護局許局長仁澤：

在 3 月公告。

周議員嘉韋：

112 年 3 月 20 日公告的沒錯吧？我有看到這個公告。公告裡講施行日期為 112 年 1 月 1 日到 113 年 1 月 10 日，沒錯吧!

環境保護局許局長仁澤：

對。

周議員嘉韋：

那就問題大了，為什麼 112 年 1 月 1 日施行的東西，你們到 3 月 20 日才公告？

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

因為我們行政作業程序有稍微延遲。

周議員嘉韋：

你們這個計畫辦幾年了？電動車的補助辦幾年了？

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

從 105 年開始。

周議員嘉韋：

從 105 年開始到現在 7 年了，為什麼計畫永遠，我記得你們每一年都 3、4 月才公布，大家 1 月 1 日就可以適用的東西，為什麼每年都要拖到 3、4 月才公布？為什麼不能在今年趕快處理好 11、12 月就公布，讓民眾明年可以好好安排要怎麼買車、換車。我們從 1 月就可以用的東西每次都要拖到 3 月才公布。

環境保護局許局長仁澤：

議座，我們明年就如期。

周議員嘉韋：

局長這是您允諾的，因為你們從 105 年到現在每一年都遇到這個狀況，我相信很多人都反映過，要買車要幹嘛，年初是很多民眾在規劃他接下一年財務分配的時候，結果都拖到 3 月、4

月才公布這些方案，有些人已經超過分配財務狀況的時間，我們才去做就來不及了。希望今年可以在11、12月就告訴民眾113年的補助方案長什麼樣子，這樣有沒有問題，局長？

環境保護局許局長仁澤：

可以。

周議員嘉韋：

好，這是你答應的。接下來第二個關於公廁問題，前面有一些同仁提到男廁尿布台部分。我們列管的男廁應該有1548間，沒錯吧？數字應該不會錯，這是我向你們索取的。目前有的28間。比率1.8%，1000間有10間，這個比例你們不覺得太少嗎？

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

這部分後續看能不能請公廁的單位來加強設置。

周議員嘉韋：

我想知道你們今年有沒有預計增加的量大概到什麼程度？

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

向議座報告，尿布台部分我們評估想說用獎勵方式鼓勵公廁單位設置，因為沒有法規可以要求。

周議員嘉韋：

沒問題，希望今年獎勵制度可以讓更多人加入，我期待明年這東西有進展。另外關於性別友善廁所，一樣是廁所的問題，臺南市列管的公廁總共4299間，對吧？你們給的數字。性別友善廁所總共49間，比率1.13%，比剛剛的數據更低，我想知道這一塊我們到底有沒有在推廣？

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

向議座報告，107年時全臺南市只有1座，目前112年已經增加到49座，明年會增加到60座。

周議員嘉韋：

那臺南市政府，議會隔壁的永華市政中心本府裡面有沒有性別友善廁所？

環境保護局許局長仁澤：

向議座報告，藏金閣2.0的2座都是。

周議員嘉韋：

本府裡面只有這2座是不是？

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

向議座報告，目前市府秘書處已經要增設。

周議員嘉韋：

市府秘書處現在才要增設。我跟你們講，府裡面算是最多人辦公的地方，希望你們在推廣性別友善廁所或者男側尿布台時，這地方可以列為優先參考的地方。只有在市政府本府做好了，才能讓更多民眾，甚至更多想加入的人相信臺南市政府是有決心要做的。外面做這麼多不一定看得到，但在本府裡有這麼多人來洽公，一旦我們做好，民眾才會相信我們有這個決心好不好？麻煩局長跟科長這部分再注意一下。

環境保護局許局長仁澤：

是。

主席：(陳議員皇宇)

請陳碧玉議員。

陳議員碧玉：

環保局許局長，我們繼續還沒有講完的議題。有很多民眾在不知情的情況下，被非法清運業者欺騙傾倒廢棄物，這個部分剛剛科長私底下有跟我解釋罰款如何處罰，這部分我已經清楚了，但是我想知道這麼多民眾因為不知情而被罰款，最少 6000 起跳。但其實很少這麼幸運僅被罰 6000 元，被罰 8 萬 4000 元都已經算很幸運，比較不幸的都是 84 萬，訴願也很難成功，成功率幾乎等於零。這麼多民眾這麼可憐，我們有沒有什麼方法可以防止他們被不肖業者欺騙，他們真的不是故意的，他們也真的有付錢，環保局有沒有什麼好方法可做？

環境保護局許局長仁澤：

其實現在我想業者跟民眾應該都知道法令。

陳議員碧玉：

我覺得都不知道，局長你知道是因為你有讀書，而且你在環保局上班所以你知道。但是一般民眾不知道，連公司董事長、經理都不知道。被罰快要 100 萬的比比皆是，所以我覺得像是警察局詐騙，很多詐騙的發生，警察局現在都透過社區，每次舉辦時都一直宣導、一直宣導，讓歐里桑、歐巴桑都知道怎樣才不會被騙。環保局這部分，非法傾倒罰款這麼重，我們如何宣導？我們可以用什麼方法配合社區，在辦很多活動時進行宣導，我覺得這很重要。

環境保護局許局長仁澤：

多元宣傳管道我們會去做，像上個禮拜我們專門委員也有上第四台，這個管道我們來加強，讓民眾可以多了解。其實有些公司都有專責人員，他應該也要知道。

陳議員碧玉：

民眾都不是故意的，他們其實都是被騙的，他們也認為你來幫我載這一車 4 萬 5000 元是正常的。但是非法業者騙民眾他們是合法的，民眾無法了解什麼是合法什麼是非法。所以這部分應該要跟民眾說明清楚，如果有懷疑時要打電話到環保局或清潔隊。這樣我們可以做審查，業者提供給我，我可以審查業者是合法或非法，這樣才有用。不然民眾也不知道，錢都已經繳了他怎麼知道？拜託局長好不好？

主席：(陳議員皇宇)

請林依婷議員。

林議員依婷：

謝謝主席。環保局許局長，延續我們上午的討論。想要提醒局長，其實 10 月要上路的新制，不管是循環容器或者是自行攜帶環保杯，應該要有更多的推廣。再者，因應減塑政策是從中央到地方的重大政策，希望環保局的配套措施要更加落實。接下來想跟局長討論的是關於智慧回收島部分。目前只有一座在家樂福，其回收量跟隨車收的量的比例為何？

環境保護局一般廢棄物管理科鄭科長華安：

其實這是早期就有設置，目前是正在更新。去年一整年的回收量達到 100 噸。

林議員依婷：

100 噸其實也是相當可觀的，因為這是可以拿到折價卷嘛，所以我們提出這種誘因，很多民眾不僅可以做好資源回收、落實資源回收，甚至可以教育小孩。我常常經過時會看到很多家長帶著小孩做回收，所以這未來是否有拓點的機會？

環境保護局一般廢棄物管理科鄭科長華安：

其實環保局算是拋磚引玉，要比較有經濟誘因還需要結合民間的折價券。

林議員依婷：

像有些業者他們有結合飲料店，目前民間業者大概有幾處？

環境保護局一般廢棄物管理科鄭科長華安：

早上我有說明，目前民間業者我有秀一個品牌，臺南市大概就有 30 處。

林議員依婷：

剛剛科長提到這是拋磚引玉，希望未來可以整個在臺南市遍地開花。最後一點時間要拜託局長，上次在專案報告提到子母車的問題。局長上次提出的專案只有100處會利用專案來收受大樓的垃圾。當然是朝著使用者付費的原則處理，我希望這項政策不要只做半套，例如有這樣需求的大樓、有這樣需求的集合式住宅都可以享受環保局提供的專案服務，好不好？

環境保護局許局長仁澤：

好。

林議員依婷：

謝謝局長。

主席：(陳議員皇宇)

請沈震東議員。

沈議員震東：

謝謝主席。請法制處尤處長，首先很感謝處長帶領的消保官團隊，對於鄉親的消費糾紛非常關心跟幫忙。但在這裡還是要請託，北區的建案如雨後春筍般一直生成，生成完現在進駐之後發現有許多問題層出不窮，我們期待效率跟速率確實都有on time，但還是希望可以更加迅速，甚至可以更對症下藥對這些有問題的建商，是不是有系統性的去解決他們的問題？我想這對人生中可能只買1棟或2棟房子的人，或像本席沒辦法買到房子的人，其實非常錯愕。這部分提供給處長協助處理。我想副座應該非常知道我在說的是什麼狀況，請處長再留心。

法制處尤處長天厚：

好，沒問題，謝謝。

沈議員震東：

請許局長，首先真的萬分感謝關於藏金閣2.0部分。原因是這個閒置空間我們看到活化的可能性，且確實在整體的呈現狀況上都是好評不斷，感謝局長的用心。但我們更期待未來有沒有機會可以再呈現出更好的一面。例如晚上夜間照明或是整體的規劃，跟大涼烏橋公園及旁邊網球場的空間，能整體規畫夜間的照明，並結合環保材料，有照明空間可以協助使藏金閣2.0再一次在夜間點亮，這部分提供給局長做建議跟考慮，希望可以為鄉親達成，也可以讓無論臺南或世界好朋友都可以看到藏金閣更漂亮的一面，這就麻煩科長及局長。第三個問題，剛才聽到鄭佳欣議員反映環保志工問題。有一句話是這樣說，今天的山盟海誓，明天是昨晚抱歉。你應該清楚我在說什麼。市長在今年記者會時說環保義工、環保志工加碼，因為大家太辛苦了。大家說好不好？每個人都說好。結果現在5萬元變成4萬，還要再加10個人變成義工或是再加10個人變志工。市長說這些話時局長應該還沒上任，所以我們上次跟余柷青議員、陳皇宇議員、王宣貿議員共同提案，希望可以如實如質提供給社區的環保志工、環保義工。

環境保護局許局長仁澤：

這個我有稍微瞭解，今年是因為提升人力，明年能不能這樣…現在生活指數的改變…

沈議員震東：

局長，提升人力是很重要的事情。這也是我們希望綜合規劃科或是大家對於環保意識或是對自己社區家園有重視的問題。但市長的承諾是市長承諾，我認為兩件事情是分開，局長你懂我意思嗎？

環境保護局許局長仁澤：

瞭解，我懂。

沈議員震東：

第三個，有鄉親向我們反映，現在機車定檢都有推動無紙化。在無紙化推動情況下，確實有登錄完但手機沒有接收到，但是紙本已經取消，在這樣情況下被罰款。請問局長，有沒有什麼配套措施可以協助這種狀況？或是防範未來不要再一次因為這種狀況被開罰，你懂我意思嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我知道，無紙化基本上我們還是想辦法，能不能有時間點可以緩衝，我們會進行檢討。

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

向議座報告，簡訊沒有收到我們還會再催檢一次，不會直接開罰。

沈議員震東：

催檢是紙本還是簡訊？

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

是紙本。

沈議員震東：

意思是假設已經進行無紙化的申請，為了響應環保。但是如果沒有收到簡訊，未來還是會有一張紙本通知寄給鄉親朋友，記得要定檢，所以會避免這樣的事情發生？

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

是。

沈議員震東：

好，那這部分我們非常清楚瞭解，可以向鄉親回應。但我們還是希望從前面就可以確實讓鄉親朋友收到簡訊。最後一個問題，10 月時是不是臺南市的所有飲料店或是所有店面都不准出現塑膠杯？

環境保護局許局長仁澤：

限用。

沈議員震東：

限用到底是不能用還是限制用？

環境保護局許局長仁澤：

就是不能用。

沈議員震東：

但是有沒有鄉親向你們反映時間…

主席：(陳議員皇宇)

請李啓維議員。

李議員啓維：

謝謝主席，剛剛沈議員質詢的我也關心一下。中央有限塑的環保政策，聽說我們有邀集一些餐飲業、飲料業者開會討論過禁用塑膠飲料杯，預計最快 10 月上路。局長，環保是好事，大家也都會接受跟支持，但是改變消費行為習慣應該也需要一段時間，希望環保局多做宣導，不能一味地讓業者自行承擔，這也是減少消費糾紛。

環境保護局許局長仁澤：

目前還有五個月的時間我們會盡快加強宣導。

李議員啓維：

我最近都沒有看到什麼宣導。

環境保護局許局長仁澤：

我們會再加強。

李議員啓維：

所以這都已經討論完了？跟業者也都討論過了？

環境保護局許局長仁澤：

都討論過了。

李議員啓維：

那確定10月份會實施？

環境保護局許局長仁澤：

目前是定這個時間。

李議員啓維：

所以後端的一些配套作為要盡快，不要像上次垃圾袋的問題，後來緊急踩剎車，又要重新來，大家都忙得很辛苦。接下來請問處長。我看你們報告有針對消費者的權益，或是強化消費爭議有一些作為。像是消費者權益提升我看你們都有一些宣導，也到校園宣導。

法制處尤處長天厚：

對。

李議員啓維：

不過我建議除了宣導之外，針對消費端和消費方式部份應該實質宣導。不然看起來每年很像在做一樣的宣導，這樣才能真正提升消費者的權益。

法制處尤處長天厚：

我們其實都會針對目前的消費爭議，也會針對這個社區的屬性是什麼，來做有關屬性的宣導，不會只有同一套。

李議員啓維：

最後剩一點時間，處長，最近我們有時候服務案件，目前詐騙很倡狂，那法制單位是否有一些加強的法制作為？

法制處尤處長天厚：

詐騙部分如果是一般刑事案件，法制處就沒辦法，因為純粹是刑事案件。但如果屬於消費糾紛詐術部分，當然我們可以運用消保法的規定來做申訴跟調解，進行後續處理。

李議員啓維：

這也是希望減少消費糾紛。

主席：(陳議員皇宇)

請李偉智議員。

李議員偉智：

謝謝主席。就教法制處尤處長，各局的法制人員目前編制幾位？

法制處尤處長天厚：

目前只有幾個大局處有法制秘書，其他都沒有。

李議員偉智：

好，那就是我今天要問的問題。法律其實是相當專業，也是行政部門重要的骨幹。依據法律去行政作為，就可以免於觸法或違法。每個局的人員編制都那麼多，現在所有意見只要跟法制、法律有關係全都要會法制，這公文往返都要出了局會你，然後再回去，不覺得所有的局…尤其每個局都有專業的業務。姑且不論是環保、衛生、經發，除了法律上的專業，還有他本局的專業，都是需要經過幾年的歷練才能夠在法律上表示見解而不會產生錯誤，對所有的行政處分才不會造成處分不當，然後又回到國賠的問題。

法制處尤處長天厚：